

ANTECEDENTES SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

INDEX

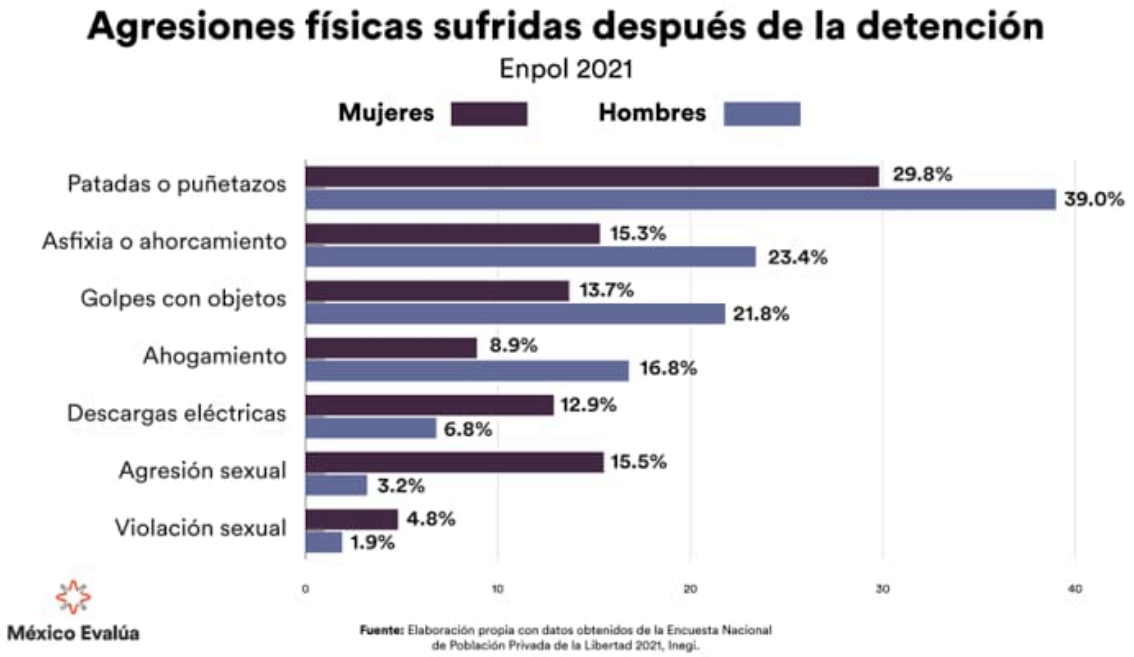
Historia del Comité	5
Largo Plazo	7
Corto Plazo	8
Origen del Principio de la Presunción de Inocencia	10
Puntos de controversia	11
Objetivo	13
Conclusión	14
Fuentes Recomendadas	17
Bibliografía	18

Introducción

"La Presunción de Inocencia como Principio Rector del Proceso Penal Acusatorio."

Ministros, les damos la bienvenida con entusiasmo al comité de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos y estimamos su participación y la elección de este comité en el Modelo de las Naciones Unidas del Instituto Oriente en su decimosexta edición; esperamos que tengan un excelente desempeño durante este modelo. Esta mesa aspira a que cada uno pueda tener una experiencia inolvidable como ministros en este comité, su participación no solo les brindará la oportunidad de profundizar en temas cruciales y actuales de seguridad nacional; sino que también les permitirá desarrollar habilidades fundamentales en negociación, oratoria y diplomacia.

La presunción de inocencia se define como aquel derecho fundamental donde se establece que toda persona acusada de un delito se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario, para garantizar la libertad y dignidad de un individuo durante su proceso penal. Este principio se encarga de regular las acciones que puedan llegar a tomar las autoridades durante la detención de cualquier individuo, evitando posibles arbitrariedades y/o abusos por parte de la autoridad.



El reconocimiento constitucional se puede encontrar en el Artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y vigente hasta el día de hoy.

La presunción de inocencia no es solo un principio legal, es un derecho humano fundamental reconocido en tratados internacionales como "El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" en el artículo catorce, numeral dos; y la "Convención Americana sobre Derechos Humanos" en el artículo catorce, numeral dos. En el sistema penal acusatorio, este principio implica que toda persona acusada debe de ser tratada como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un juicio imparcial, público y con todas las garantías procesales.

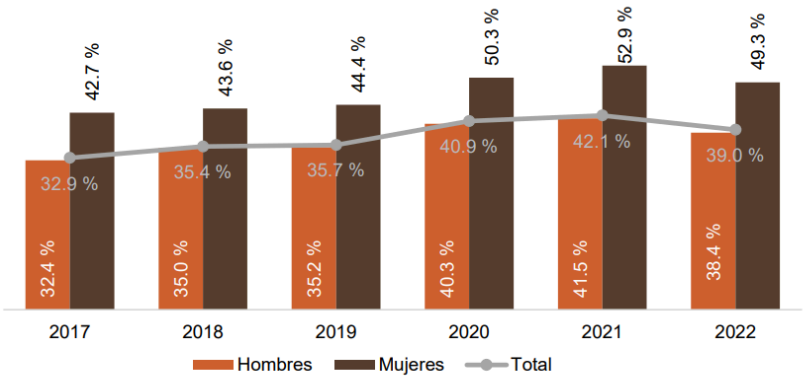
Se han dado casos en los que se ha encontrado al sujeto con todas las evidencias de su culpabilidad, pero aun así se presume la inocencia de este mismo hasta que se demuestre lo contrario. Tal es el caso que se presentó en 2023 en Iztapalapa, cuando un repartidor abusó sexualmente de una menor de edad de 11 años. Habiendo pruebas y grabaciones de estos actos cometidos, no pudieron darle una sentencia sin antes recabar más pruebas y darle un juicio, lo que indignó a personas de esa comunidad por ser una injusticia.

En contraparte existen casos como el de Rosario Robles, una exsecretaria de Estado, que fue encarcelada preventivamente durante tres años y sin una sentencia condenatoria. El caso fue cuestionado por varios organismos nacionales e internacionales, debido a la violación de la presunción de inocencia y un uso excesivo de la prisión preventiva.

Conociendo este tipo de casos y acusasiones en el que este principio está presente se puede ver el impacto que esto tiene en la sociedad y como es un tema de suma importancia ya que genera polémica y opiniones dividas como el concepto ocupado en el derecho penal, "La fórmula de Blackstone" que establece que "*es mejor dejar libre a un culpable que condenar a un inocente*".

Gráfica 13

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD/ INTERNADAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CENTROS ESPECIALIZADOS SIN SENTENCIA, SEGÚN SEXO



Fuente: INEGI. Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal, 2023

Historia del Comité

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la máxima autoridad judicial de México además de ser el órgano rector del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte fue establecida en 1824 tras la promulgación de la primera Constitución Federal de México. Su creación fue muy importante para el sistema federal mexicano. La Corte celebró su primera sesión en la Ciudad de México y desde entonces ha sido una institución clave dentro del orden jurídico nacional.

Estaba compuesta originalmente por varios ministros, designados por el Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició con atribuciones constitucionales limitadas, pero poco a poco se fue transformando en una institución fundamental para la protección del orden constitucional en México. Desde sus inicios sirvió como tribunal de última instancia, pero después se expandió a través del desarrollo del juicio de amparo, que es una figura jurídica única en el mundo que es destinada a proteger los derechos individuales de las personas, así también para protegerlos frente a abusos de las autoridades.

Durante el siglo XIX, tras la Constitución liberal de 1857, la Suprema Corte consolidó su independencia y amplió su jurisdicción. El juicio de amparo fue elevado a rango constitucional, lo que reforzó la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar las libertades civiles de las personas. Sin embargo su autonomía variaba debido a los periodos de inestabilidad política, como lo fue durante la Invasión Francesa, la "Guerra de Reforma" y el régimen de Porfirio Díaz.

La constitución de 1917 reafirmó la existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que profundizó en sus atribuciones constitucionales, entre ellas en la defensa de los derechos individuales y sociales tras la Revolución Mexicana. Durante el siglo XX, la Suprema Corte enfrentó limitaciones en su independencia, aunque siguió emitiendo resoluciones relevantes.

El mayor cambio llegó con la Reforma Judicial en 1994, una enmienda constitucional que reestructuró la corte, reduciendo el número de ministros a once, estableciendo un periodo único de quince años y fortaleciendo sus funciones, fuera del control constitucional. Desde entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene las facultades necesarias para resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, cuyas resoluciones pueden tener un impacto general y obligatorio en el país.

En la actualidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por once ministros y ministras, incluyendo a un presidente, elegido por el Pleno, para un periodo de cuatro años que no es renovable. Las y los ministros son propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.

Largo Plazo

Durante las últimas dos décadas el proceso penal acusatorio en México operaba bajo un sistema completamente distinto al vigente.

La presunción de inocencia es definida como aquel derecho fundamental que establece que todo imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, este derecho ya poseía un espacio dentro del proceso penal. No obstante, no tenía la relevancia que tiene el día de hoy, debido a que México operaba bajo un sistema penal inquisitivo.

El sistema penal inquisitivo es referido como aquel modelo de justicia caracterizado por concentrar las funciones de investigación, acusación y juzgamiento en una autoridad o en varias que actúan de manera coordinada sin una separación de roles. El origen de esta manera de operar se remonta a épocas donde el Poder Estatal era absoluto.

Los procesos en ese entonces eran predominantemente escritos, lentos y poco transparentes porque estos se basan por completo en la documentación, esto implicaba una constante generación de papeles; para cualquier diligencia se tenía que levantar un acta, anexar informes y recabar firmas, lo cual causaba que los expedientes crecieran sin parar.

Teniendo en cuenta esto, la presunción de inocencia no estaba reconocida a nivel constitucional como derecho del imputado, si bien podría inferirse de distintos principios como el debido proceso y la prohibición de autoincriminación. Aunque la carga de la prueba recayera en el acusador, en la práctica, el sistema tendía a usar la "presunción de culpabilidad" debido a que la detención de una persona generaba una percepción social y mediática de su culpabilidad.

En 2008 la reforma constitucional introdujo el sistema penal acusatorio junto con la presunción de inocencia como garantía penal, lo cuál políticamente hizo que los juicios pudieran desarrollarse de mejor manera, con más transparencia y mayor participación de ambas partes. Además de que la presunción de inocencia se fortaleció gracias a la reforma de los derechos humanos del 2011, que conmina a las autoridades respetar los tratados internacionales.

La presunción de inocencia, y el sistema acusatorio de México en términos generales, permite que la víctima tenga un proceso más activo en el papel penal, lo que contribuye a que sea escuchada con mayor atención, Esto evita que se nombre al imputado como culpable hasta su debida sentencia, ayudando a preservar la dignidad del imputado y sus posibilidades de reintegración futura.

Corto Plazo

En los últimos cinco años, se ha debatido intensamente sobre la prisión preventiva oficiosa establecida en el Artículo 19 Constitucional, que permite que esta misma ocurra en ciertos delitos. Críticos advierten que este artículo, vulnera la presunción de inocencia, ya que encarcela sin sentenciar. Investigaciones como la de María Castro (2023), resaltan su impacto en los más vulnerables. Además, casos como el de García Rodríguez (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2023), evidencian el quebrantamiento de la libertad personal.

La jurisprudencia reciente ha reafirmado que solo bajo razones fundamentadas puede privarse de libertad preventiva, contrastando con la prisión automática.

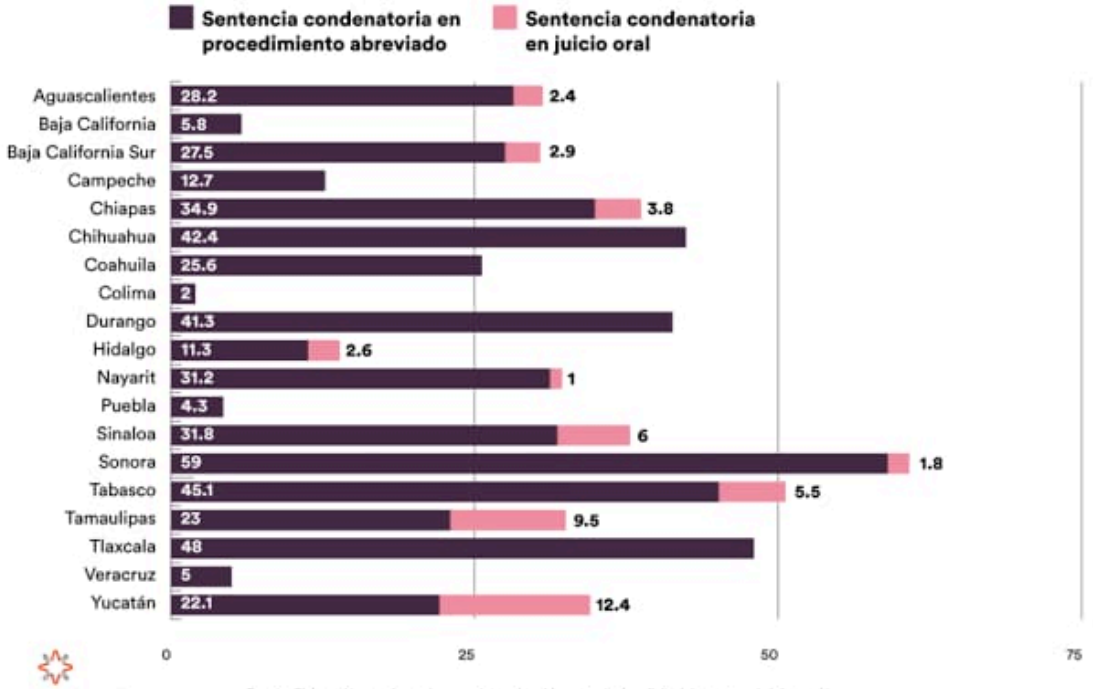
La presunción de inocencia sigue siendo un tema principal del sistema penal acusatorio, aunque su aplicación enfrenta el desafío de garantizar sin uso excesivo de medidas cautelares.

La presunción de inocencia protege la dignidad de los acusados, evita juicios anticipados y previene injusticias. Casos importantes como Juana Hilda González (19 años presa, confesión forzada bajo trato inhumano) y Florence Cassez ilustran el peligro de prejuzgar personas. La liberación de la activista Kenia Hernández tras la presión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la CIDH demuestra su relevancia para defensores de derechos humanos. Sin embargo, cientos permanecen en prisión preventiva sin condena, alrededor del 40 % de la población penitenciaria, generando saturación en las cárceles y vulnerabilidad social.

Mientras el gobierno de Morena ha defendido la prisión preventiva oficiosa para combatir el crimen organizado, organismos internacionales como la CIDH y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han advertido sobre su desequilibrio. Esto ha impulsado debates legislativos y reformas, así como vigilancia jurídica, en un contexto polarizado donde sobresale la demanda de "mano dura". La reforma propuesta en 2024 busca condicionar esa prisión preventiva a criterios de proporcionalidad y excepcionalidad.

La demora en sentencias y el encarcelamiento sin culpa impone costos al Estado como gastos judiciales y cárceles saturadas. Además, quien es encarcelado sin justificación pierde ingresos, su empleo, y su productividad, lo que genera impacto económico tanto a nivel familiar como nacional. La "fabricación de culpables" distorsiona la eficiencia del sistema económico

Tasa condenatoria de personas privadas de la libertad bajo prisión preventiva durante el año 2020



México Evalúa

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos a través de solicitud de acceso a la información.

Origen del Principio de la Presunción de Inocencia

Posterior a la Consolidación de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos y la firma de la Constitución de Apatzingán de 1814, se hizo alusión por primera vez al principio de presunción de inocencia en el artículo 30, que dictaba que: "Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpado". Si bien no estaba establecido como un principio fundamental debido a la "Guerra de Independencia", esto marcó un precedente importante.

A lo largo de los siguientes años, la aplicación de la presunción de inocencia no fue estricta, ya que hubo momentos en los que la carga de prueba se vio invertida, exigiendo al imputado demostrar su inocencia.

En 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la adhesión de México a esta, se llegó a establecer en el Artículo 11.1 que: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".

Con la adhesión de México a distintos organismos durante el siglo XX y XXI se añadieron múltiples artículos que hicieron posible que la presunción de inocencia se consolida como un derecho fundamental en México. No fue sino hasta el 18 de junio 2008, con la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, que esta reforma elevó a rango constitucional el principio de inocencia al implementarlo en el Artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Puntos de controversia

La presunción de inocencia en México se ha convertido en un tema controversial debido a distintas opiniones, desde el respeto a los derechos humanos hasta las exigencias dentro de la seguridad pública. Las principales causas de esta polémica son el uso excesivo de la prisión preventiva y la injusta aplicación de la presunción de inocencia en distintos casos.

En las posturas planteadas sobre este principio, diversas personas adoptan perspectivas distintas, determinadas por sus prioridades políticas o compromisos ideológicos. Para poder garantizar un juicio justo y evitar condenas erróneas, la presunción de inocencia se centra en la protección de los derechos fundamentales, impulsada por organismos de derechos humanos, organismos internacionales y jueces constitucionalistas.

Teniendo en cuenta esto, múltiples organismos proponen eliminar la prisión preventiva, ya que llega a ser catalogado como "una violación hacia los derechos", proponiendo fortalecer las capacidades de investigación del Estado. Por otro lado las instituciones de seguridad, los fiscales y algunos secretarios del Poder Legislativo opinan que es necesario aplicar la prisión preventiva automática para ciertos delitos, con el fin de proteger a las víctimas, evitar la fuga de imputados y preservar el orden público. Promueven reformas que amplían los delitos considerados graves y privilegian la contención inmediata del riesgo sobre las garantías individuales.

Es importante que exista un debate sobre la presunción de la inocencia, debido a la enorme cantidad de personas que se ven implicadas en las situaciones controversiales que abarcan este tema. Además de que genera diversas tensiones relacionadas a los ámbitos políticos, jurídicos y sociales.

Diversas contradicciones han provocado discusiones sobre la jerarquía normativa y la interpretación constitucional. Por ejemplo, mientras que la Carta Magna contempla la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, organismos internacionales han señalado que esta medida vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso, lo cual viola los derechos fundamentales de las personas.

En el ámbito político y de seguridad, el debate gira en torno al uso de la prisión preventiva como herramienta para enfrentar la delincuencia organizada. Actores gubernamentales argumentan que liberar a

imputados en espera de juicio puede poner en riesgo a la sociedad y fomentar la impunidad.

Al final, los debates reflejan una discusión entre dos puntos de vista diferentes: uno centrado en el respeto a los derechos individuales y el otro en contener los delitos a través de medidas más estrictas.

Objetivo

Se espera que los delegados actúen como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitiendo argumentos sólidos y fortalecer el pensamiento crítico para el análisis de precedentes y el cuestionamiento de los alcances de la presunción de inocencia dentro de este marco constitucional. Esta práctica permitirá una simulación cercana a la realidad de lo que ocurre dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con las deliberaciones judiciales y podrá fomentar la formación de criterios bien estructurados

Asimismo, se promoverá la cooperación entre los ministros, permitiendo que la variedad de perspectivas enriquezca el análisis jurídico. Se busca que, a partir del debate informado y correctamente estructurado, los delegados desarrollen distintas posturas que apoyen tanto la protección de los derechos humanos como la efectividad del sistema judicial

El objetivo principal planteado en este modelo es garantizar la correcta aplicación de la presunción de inocencia en los procesos penales, evitando arbitrariedades o malas interpretaciones dentro del sistema jurídico de los Estados Unidos Mexicanos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizarán los mecanismos legislativos, judiciales o administrativos para fortalecer el cumplimiento de lo acordado y explorar mejores prácticas comparadas a las de otros sistemas judiciales que puedan adaptarse a las prácticas llevadas a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para abordar esta problemática se fomentará el debate técnico y jurídico, y el pensamiento crítico para el análisis del impacto social de la presunción de inocencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se verá en la obligación de analizar los vacíos legales y distintos desafíos en la aplicación práctica, así como distintas propuestas de interpretación constitucional que den mayor certeza jurídica, posterior a esto, se le invita a los delegados a reflexionar sobre un debate para armonizar los derechos en conflicto; el derecho a la presunción de inocencia vs. el interés social en la persecución de delitos.

Más allá de buscar una avenencia, el objetivo de este modelo radica en generar un espacio de pensamiento crítico donde los ministros desarrollen habilidades argumentativas y de interpretación jurídica, comprendiendo la relevancia de la presunción de inocencia dentro del sistema penal acusatorio.

Conclusión

La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales que establece que toda persona acusada de un delito se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario, para garantizar la libertad y dignidad de un individuo durante su proceso penal.

En México la presunción de inocencia ha generado controversia debido a distintas opiniones, desde el respeto a los derechos humanos hasta las exigencias dentro de la seguridad pública. Lo cuál afecta a la confianza de nuestra sociedad. Por lo tanto tener un sistema penal en el que se respete la presunción de inocencia es fundamental para el desarrollo económico, político y social en México.

Este documento sobre la presunción de inocencia como principio rector del proceso penal acusatorio Mexicano está diseñado para ayudarle a prepararse para el debate. Se recomienda leerlo detenidamente y utilizarlo junto con las fuentes como respaldo para fortalecer sus argumentos y desarrollar soluciones congruentes y efectivas asegurándose de recopilar la suficiente información para debatir el tema en profundidad.

La mesa agradece su preparación y dedicación así como también espera compromiso de su parte en este modelo, siguiendo el protocolo y manteniendo el prestigio y reconocimiento de este modelo para que disfruten de esta experiencia inolvidable.

Ministros, el presidente agradece la iniciativa de ser parte del cambio y la elección de este comité

Lista de Ministros

1. Alberto Gelacio Pérez Dayán
2. Ana Margarita Ríos Farjat
3. Jorge Mario Pardo Rebolledo
4. Juan Luis González Alcántara Carrancá
5. Lenia Batres Guadarrama
6. Loretta Ortiz Ahlf
7. Luis María Aguilar Morales
8. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
9. Norma Lucía Piña Hernández (Presidenta)
10. Yasmín Esquivel Mossa

Norma Lucía Piña Hernández:

Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el periodo del 2 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026. Fue la primera mujer en ocupar la presidencia del máximo tribunal mexicano . Bajo su liderazgo se invalidaron decretos trascendentes como el "decretazo" presidencial.

Yasmín Esquivel Mossa

Ministra desde marzo de 2019, presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (materia administrativa/fiscal) durante los años 2021–2022. Ha estado en el centro

de un polémico caso de plagio académico en sus tesis . Fue impulsora del fallo que abrió la vía para revisar resoluciones del TEPJF vía controversias constitucionales.

Ana Margarita Ríos Farjat

Ministra desde diciembre de 2019, con formación en derecho fiscal y ex jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) (2018–2019). Presidió la Primera Sala (civil y penal) en los años 2021–2022. Su voz en materia fiscal y telecomunicaciones ha sido reconocida académicamente.

Lenia Batres Guadarrama

Nombrada ministra el 14 de diciembre de 2023, representando a una nueva generación dentro de la SCJN. Militante de Morena, con estudios en derecho penal, urbanismo y gestión pública, ha abogado por una "justicia social" más accesible y justicia con perspectiva ciudadana.

Loretta Ortiz Ahlf

Ministra desde diciembre de 2021 , con trayectoria como académica y exdiputada federal. Es doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo. Presidió la Primera Sala (civil y penal) en los años 2024–2025 e impulsó sentencias con enfoque social, con especial atención a la justicia de género y territorios descentralizados .

Fuentes Recomendadas

"Those who believe in the world are the ones meant to change it."

Presidente: Juan Pablo Quitl Díaz

Secretario: Máximo Antonio Serpa Morales

Moderador: Mateo Rodriguez Palomo

Bibliografía

- Animal Político. (2022, septiembre 22). Prisión preventiva oficiosa: ministro retira proyecto. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2022/09/prision-preventiva-oficiosa-ministro-retira-proyecto
- Congreso de la Unión. (2025). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
- El País. (2024, noviembre 14). México avanza en la ampliación de la lista de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa. Recuperado de https://elpais.com/mexico/2024-11-14/mexico-avanza-en-la-ampliacion-de-la-lista-de-delitos-que-conllevan-prision-preventiva-oficiosa.html
- El País. (2025, junio 19). Estampas del poder judicial que agoniza. Recuperado de https://elpais.com/mexico/opinion/2025-06-19/estampas-del-poder-judicial-que-agoniza.html
- El País. (2025, junio 20). La pelea por la prisión preventiva oficiosa, la última misión de la suprema corte. Recuperado de https://elpais.com/mexico/2025-06-20/la-pelea-por-la-prision-preventiva-oficiosa-la-ultima-mision-de-la-suprema-corte.html
- Organización de las Naciones Unidas México. (s.f.). México debería anular la prisión preventiva oficiosa, dicen expertos de la ONU. Recuperado de https://mexico.un.org/es/197903-m%C3%A9xico-deber%C3%ADa-anular-la-prisi%C3%B3n-preventiva-oficiosa-dicen-expertos-de-la-onu
- Secretaría de Gobernación. (2012, abril 26). El principio de presunción de inocencia en el sistema de justicia penal mexicano

[PDF]. Recuperado de https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2012/04/asun_2879811_20120426_1335461526.pdf

- Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. (s.f.). Como se advierte, el dogma es que.... Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3121/6.pdf#:~:text=Como%20se%20advierte%2C%20el%20dogma%20es%20que,del%20taqu%C3%AD%2D%20grafo%20en%20el%20juicio%20%E2%80%9Coral%E2%80%9D.
- Pleno Suprema Corte de Justicia de la nación *Pleno | Suprema Corte de Justicia de la Nación*. (s. f.). https://www.scjn.gob.mx/pleno